

«Что можно запатентовать? Формула патента. Принципы формулировки и ключевые особенности. Примеры»

Докладчик: Климов Богдан

Что такое интеллектуальная собственность и её виды

Интеллектуальная собственность (ИС) — это результаты творческой и научной деятельности человека, а также средства индивидуализации, которые охраняются законом.

Виды ИС:

- Авторское право и смежные права.
- Промышленная собственность.

Примеры интеллектуальной собственности

- Авторское право и смежные права:

- Литературное произведение.
- Программа для ЭВМ.
- Аудиовизуальное произведение.
- Музыкальное произведение.
- Произведение искусства.

- Промышленная собственность:

- Устройство.
- Способ.
- Вещество.
- Полезная модель.
- Промышленный образец.
- Товарный знак.

Что такое патент и патентование

Патент — это официальный документ, выдаваемый государственным органом на ограниченный срок, удостоверяющий исключительное право его владельца на использование определённого технического или дизайнерского решения.

Ключевые характеристики патента:

- Патент действует только на территории той страны (или группы стран), где он выдан.
- Право действует ограниченное время (20 лет для изобретений, 10 лет для полезных моделей, 5+ лет для промобразцов).
- Патент запрещает любое коммерческое использование защищённого решения всем третьим лицам, даже если они создали его независимо.

Формула патента

Формула патента — это краткое, юридически точное описание изобретения, которое определяет объем правовой охраны, предоставляемой патентом. Она содержит ключевые признаки изобретения, отличающие его от существующих аналогов, и является основой для определения того, что именно защищено патентом. Формулу патента используют для проверки патентоспособности (новизны, изобретательского уровня, промышленной применимости).

Принципы формулировки патентной формулы

- Полнота и существенность: Формула должна содержать минимально необходимую и достаточную совокупность признаков для достижения заявленного технического результата.
- Определённость и ясность: Все признаки в формуле должны быть объективно проверяемыми и недвусмысленными.
- Единство изобретения: Все пункты одной формулы должны быть объединены одним общим изобретательским замыслом (одной изобретательской идеей).
- Поддержка описанием: Каждый признак, упомянутый в формуле, должен быть полно раскрыт и обоснован в основном описании патента.

Ключевые особенности патентной формулы

- Двухчастная структура: Ограничительная часть показывает области применения работы, а отличительная часть однозначно выделяет ваш вклад (новизну).
- Стратегическая архитектура формулы: Патентная формула формируется как пирамида от общих концепций к частным применениям.

Примеры патентов

- Патент Apple на жест «pinch-to-zoom».
- Патент на одноразовую капсулу для кофе (Nespresso).
- Патент на «Lotus-Effect» (самоочищающиеся поверхности).
- Патент на алгоритм сжатия MP3 (Fraunhofer Society).

«Что можно запатентовать? Формула патента. Принципы формулировки и ключевые особенности. Примеры»

Докладчик: Климов Богдан